

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 26 del 27/01/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 16 del 27/01/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace (CZ).- Nomina componenti commissione giudicatrice.

LOTTO CUP: C87B20000570001

LOTTO CIG: 901104880B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione n. 90 del 10.11.2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato"* di Squillace, redatto dall'Ing. Francesco Chillà, per l'importo complessivo di € 496.945,00 suddiviso in € 358.751,21 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 128.193,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- con propria determinazione a contrarre n° 433 del 03/12/2021 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di *"Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato" di Squillace (CZ)"* mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con la medesima determina a contrarre n° 433 del 03/12/2021 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

Rilevato che:

- in caso di affidamenti mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa, dal punto di vista tecnico ed economico deve essere valutata da una commissione giudicatrice come previsto dall'articolo 77 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che lo stesso articolo 77 prevede le modalità di nomina e di costituzione della commissione di gara;
- il citato articolo 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. prevede:

- ✓ al comma 7 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- ✓ al comma 8 che il Presidente della commissione sia individuato tra i commissari;

Richiamato l'articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Dott.ssa Ferrucci Giuseppina – Segretario comunale di questo Ente;
- Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
- Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'arch. Pittelli Orlando;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato*" di Squillace (CZ)" come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di nominare** la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori di "*Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato*" di Squillace (CZ)" come segue:
 - Dott.ssa Ferrucci Giuseppina – Segretario comunale di questo Ente;
 - Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
 - Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'arch. Pittelli Orlando;
2. **di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
3. **di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;
4. **di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

